

1500713-19.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... PREVENTIVO EM LOCAL TIDO COMO PONTO DE TRÁFICO, INCLUSIVE HORAS ANTES OUTRA GUARNIÇÃO FLAGRANCIOU INDIVÍDUO COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE, ADENTRANDO NA MATA ONDE COMUMENTE OCORRE O TRAFICO E NO FINAL DA TRILHA VISUALIZARAM O INDICIADO MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SENTANDO NUM TRONCO, RECEBENDO UMA NOTA DE R\$ 20,00 DE UM INDIVÍDUO E ENTREGAVA 02 MICROTUBOS E UMA NOTA DE R\$10,00. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500713-19.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500713-19.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2247314/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 20178505 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4281/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2247314 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2247314 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 4281/21/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 11 de setembro de 2021, às 16h00, na Rua Atávio Alves Moreira, altura do nº. 180, na Vila Real, nesta cidade e comarca de Hortolândia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 130 (cento e trinta) porções

de cocaína, com peso aproximado de 127 gramas; 294 (duzentos e noventa e quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 485 gramas, além da quantia de R\$ 793,35 (setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro, (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo toxicológico de fls. 79/81), o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia, determinou-se, em seguida, a notificação do acusado para fins de apresentação da defesa preliminar, de acordo com o art. 55 da Lei n.

11.343/2006.

Devidamente notificado, foi apresentada resposta.

Após, porquanto presentes os requisitos legais, foi a exordial recebida.

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva de testemunhas e, ao final, ao interrogatório do acusado.

Ao final, a Acusação pediu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória e subsidiariamente a diminuição da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - Fundamentação.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no auto de prisão em flagrante de fl. 1/2, no boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 5/7, no auto de exibição e apreensão de fl. 10/11 e no laudo pericial de fls. 79/81 (que apontou cocaína e maconha como substância apreendida).

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida por intermédio da prova testemunhal arregimentada.

A narrativa constante na exordial encontra plena ressonância nos elementos probatórios angariados durante a audiência de instrução e julgamento.

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou os fatos imputados. Afirmou que foi ao local comprar uma porção de maconha. Foi abordado pelos policiais. Afirmou que foi ameaçado pelos policiais para assumir o tráfico ou entregar uma "casa bomba". Respondeu a ato infracional por roubo quando era menor de idade. Aduziu que frequentava a biqueira "dia sim, dia não" para comprar drogas. Afirmou que a pochete apreendida não era de sua propriedade.

A testemunha Vitor de Lima Rodrigues, policial militar, ouvido em sede policial, afirmou que, COMO POLICIAL MILITAR REALIZAVAM PATRULHAMENTO PREVENTIVO EM LOCAL TIDO COMO PONTO DE TRÁFICO, INCLUSIVE HORAS ANTES OUTRA GUARNIÇÃO FLAGRANCIOU INDIVIDUO COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE, ADENTRANDO NA MATA ONDE COMUMENTE OCORRE O TRAFICO E NO FINAL DA TRILHA VISUALIZARAM O INDICIADO MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SENTANDO NUM TRONCO, RECEBENDO UMA NOTA DE R\$ 20,00 DE UM INDIVIDUO E ENTREGAVA 02 MICROTUBOS E UMA NOTA DE R\$10,00. AO PERCEBER A GUARNIÇÃO LEVANTOU-SE E TENTOU FUGIR, MAS ESCORREGOU E CAIU NO CORREGO. FOI ABORDADO TRAZENDO UMA POCHETE NO PESCOÇO COM APARELHO CELULAR, 130 MICROTUBOS DE COCAINA, E A QUANTIA DE R\$ 793,35, BEM COMO SEGURAVA UMA SACOLINHA CONTENDO 294 PORÇÕES DE MACONHA INDAGADO, ALEOGU QUE ESTAVA COMPRANDO DROGA. DIANTE DAS EVIDENCIAS, DERAM VOZ DE PRISÃO QUE FOI POSTERIORMENTE RATIFICADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. Aduziu em juízo que estava a 5 metros do acusado quando o viu entregando porções de cocaína a um usuário. O acusado trazia drogas e valores em dinheiro em uma pochete atravessada no pescoço. O acusado tentou fugir, mas caiu em um córrego nas proximidades. Quando questionado, o acusado afirmou que era usuário.

A testemunha José Luis da Silva Rocha, policial militar, ouvido em sede policial, afirmou que, REALIZAVAM PATRULHAMENTO PREVENTIVO EM LOCAL TIDO COMO PONTO DE TRÁFICO, INCLUSIVE HORAS ANTES OUTRA GUARNIÇÃO FLAGRANCIOU INDIVIDUO COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE. RESOLVERAM ADENTRAR NA MATA ONDE COMUMENTE OCORRE O TRÁFICO E NO FINAL DA TRILHA VISUALIZARAM O INDICIADO MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SENTADO NUM TRONCO, RECEBENDO UMA NOTA DE R\$ 20,00 DE UM INDIVIDUO E ENTREGAVA 02 MICROTUBOS E UMA NOTA DE R\$10,00. AO PERCEBER A GUARNIÇÃO LEVANTOUSE E TENTOU

FUGIR, MAS ESCORREGOU E CAIU NO CORREGO. FOI ABORDADO TRAZENDO UMA POCHETE NO PESCOÇO COM APARELHO CELULAR, 130 MICROTUBOS DE COCAÍNA. E A QUANTIA DE R\$ 793,35, BEM COMO SEGURAVA UMA SACOLINHA CONTENDO 294 PORÇÕES DE MACONHA. INDAGADO, ALEGOU QUE É USUÁRIO E ESTAVA COMPRANDO DROGA. ASSIM, APRESENTARAM A OCORRÊNCIA PARA AS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. Aduziu em juízo que estava a 5 metros do acusado quando o viu entregando porções de cocaína a um usuário. O acusado trazia drogas e valores em dinheiro em uma pochete atravessada no pescoço. O acusado tentou fugir, mas caiu em um córrego nas proximidades. Quando questionado, o acusado afirmou que estava fazendo o tráfico por necessidade, pois tinha um filho pequeno. Não conhecia o acusado de outras abordagens.

Segundo comprovado nos autos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, conhecedores do fato de que traficantes estariam realizando a venda de entorpecentes no interior de uma região de mata existente por ali adentram naquele local e ao final de uma trilha visualizaram o acusado sentado em um tronco de árvore, recebendo uma nota de R\$ 20,00 de um indivíduo e entregando a ele 2 (dois) microtubos e uma nota de R\$ 10,00. Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado tentou fugir, mas se desequilibrou e caiu em córrego, sendo então abordado.

Durante a revista pessoal foi encontrado na posse do acusado uma bolsa tipo pochete com um aparelho celular, 130 microtubos contendo cocaína e a quantia de R\$ 793,35 (setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), bem como, uma sacolinha contendo 294 porções de maconha.

Sendo assim, diante da quantidade e natureza da droga e as circunstâncias da apreensão das drogas, é patente que se destinavam ao tráfico.

A palavra dos agentes estatais encontra ressonância nos demais elementos de prova constantes nos autos.

A propósito, acerca dos testemunhos realizados pelos agentes estatais, é necessário ressaltar que os seus relatos são importante fonte de prova durante a instrução processual e, quando condizentes com os demais elementos de informação constantes nos autos, são bastante para permitir a condenação do acusado, na linha da pacífica jurisprudência dos tribunais.

Aliás, seria um contrassenso do Estado incumbir a esses agentes a tarefa de combater a criminalidade, não lhes conferindo credibilidade nos relatos oriundos das prisões que efetuam. Portanto, não evidenciada má-fé nos depoimentos prestados pelos agentes estatais, eles são plenamente válidos para fundamentar a condenação do acusado.

Logo, é inviável a absolvição do réu.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou estreme de dúvida, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento e comportamento do acusado logo antes da apreensão.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Nesse sentido, confira-se: TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347.

Em suma, em vista das provas até o momento perquiridas, fica fácil perceber a responsabilidade penal do acusado quanto aos fatos narrados, em especial no crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, patenteado o potencial lesivo expressivo da conduta frente à natureza e significativa quantidade de entorpecente. Não obstante, para evitar bis in idem (segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça), utilizarei a quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria.

Na segunda fase não incidem circunstâncias agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa. Não obstante, a pena não poderá ser diminuída aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, em razão da grande quantidade de droga apreendida com o acusado,

a saber: 130 (cento e trinta) porções de cocaína, com peso aproximado de 127 gramas; 294 (duzentos e noventa e quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 485 gramas.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ex vi do art. 33 do Código Penal, considerando a primariedade do acusado.

III - Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o acusado MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 54 e seguintes, da Lei n. 11.343/2006. Inaplicável o art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, salvo se for beneficiário da assistência judiciária gratuita.

IV - Providências finais.

Nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06, determino a destruição da droga apreendida, por meio de incineração, nos termos do art. 50-A, da mesma lei, caso tal providência ainda não tenha sido tomada.

Após o trânsito em julgado: a) extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; b) comunique-se a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins pertinentes (art. 15, inciso III, da Constituição Federal); c) proceda-se ao cálculo e à consequente cobrança das custas processuais, ressalvada a hipótese de o réu ser beneficiário da assistência judiciária; d) recolham-se os valores referentes à pena pecuniária (art. 50 do CP); e) oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística deste Estado (art. 809 do CPP); f) Oficie-se para destruição das amostras de drogas reservadas à contraprova, nos termos do art. 72 da Lei 11.343/2006; g) designe-se audiência de advertência. P. I. C.

Hortolândia, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA